

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003434-63.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS CAUSAS DE PEDIR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA, para declarar competente o juízo da 5ª Vara Federal de Duque de Caxias, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2025.

5003434-63.2025.4.02.5101

510015478411 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5003434-63.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de **conflito negativo** de **competência** suscitado pelo juízo da **3ª Vara Federal de Duque de Caxias** em face do juízo da **5ª Vara Federal de Duque de Caxias**.

O juízo suscitado (5ª VF) declinou da competência em favor do juízo suscitante, 3ª Vara Federal de Duque de Caxias, evento 5 desdec1, por considerar que a presente ação é idêntica à distribuída anteriormente àquele Juízo sob o nº 5000557-70.2023.4.02.5118, extinta sem exame do mérito, na forma do artigo 286, CPC.

O juízo suscitante (3ª VF), a seu turno, entendeu que o processo anterior foi extinto sem julgamento de mérito, havendo causa de pedir diferente no presente feito.

È o relatório. Decido.

VOTO

Da análise de ambos dos feitos em questão, temos que ambos relacionam-se às mesmas partes. Quanto à causa de pedir vejamos:

No processo originário, 5000557-70.2023.4.02.5118, distribuído à 3ª VF, a parte autora pretendia a condenação do **INSS** a **reativar o BPC idoso** (NB 710380169- 0), com o pagamento desde o início do pagamento administrativo, 06 de setembro de 2021, até a data de restabelecimento do benefício. O feito foi **extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir**, tendo em vista que a própria autora informou que não requereu a reativação junto ao INSS (evento 28, PET1 e evento 56 daqueles autos). Interposto recurso pela autora, a Turma Recursal negou-lhe provimento e o processo transitou em julgado (evs. 73 e 81).

Já no processo atual, 50122207920244025118, distribuído à 5ª VF, a autora informa que, após novo requerimento, o **benefício foi concedido**, mas não conseguiu realizar o saque das mensalidades na rede bancária, pelo que o benefício foi novamente suspenso e os pagamentos encerrados. Ao final, formula pedido de reativação da prestação, com o pagamento das parcelas não recebidas.

Entendo que o segundo processo possui outra causa de pedir, **NÃO** havendo identidade entre elas. Assim, o juízo da **5ª Vara Federal de Duque de Caxias, para o qual o feito foi distribuído, é competente para julgá-lo.**

Notifiquem-se os juízos envolvidos, a parte interessada.

Após, dê-se baixa e arquivem-se.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA**, para declarar competente o juízo da da **5ª Vara Federal de Duque de Caxias**.